

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6511/2538

นาย ทองคำ ธารามัติ
นาย ประเสริฐ จันทร์ สวຍ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคหนึ่ง, มาตรา 222 วรรคสอง, มาตรา 237, มาตรา 369,
มาตรา 375 (1), มาตรา 375 (3)

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 172, มาตรา 246, มาตรา 247

โจทก์มิใช่บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยเจตนาไม่สุจริต เป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ร่วมคิดกับจำเลยที่ 2 เท่านั้น หากแต่ได้บรรยายด้วยว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ครั้นถึงวันกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ จำเลยที่ 1 ไม่ยอมโอนขายให้ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยเจตนาไม่สุจริต เป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ร่วมคิดกับจำเลยที่ 2 คำฟ้องดังกล่าว เมื่อพิจารณาประกอบกันโดยตลอดแล้วมีความหมายว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 สมรู้ร่วมคิดกันทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างกันขึ้นโดยไม่เป็นความจริงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตเพื่อหลีกเลียงไม่ให้จำเลยที่ 1 ต้องโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ข้อความตามคำฟ้องดังกล่าวชัดพอที่จะทำให้จำเลยที่ 2 ต่อบุญได้แล้ว จึงไม่เคลือบคลุม จำเลยที่ 2 มิได้เป็นผู้เช่าที่ดินพิพาทและจำเลยที่ 2 รู้อยู่แล้วว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 ภายหลังโดยอ้างว่าตนเป็นผู้เช่าที่ดินพิพาทและมีสิทธิที่จะซื้อได้ก่อนโจทก์ซึ่งไม่เป็นความจริง แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 1 มีเจตนาไม่สุจริตสมรู้ร่วมคิดกันแสดงเจตนาลวงโดยทำ

สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้จำเลยที่ 1 ต้องโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 ไม่โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และขอให้บังคับให้จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ได้ เงินมัดจำที่โจทก์จะต้องคืนให้แก่ ว.ผู้จะซื้อที่ดินพิพาทต่อจากโจทก์นั้น เป็นเงินที่ ว.ออกเป็นคำมัดจำไว้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์ไม่สามารถโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่ว.ตามสัญญาที่ทำกันไว้ได้ โจทก์ก็ต้องคืนเงินที่รับไว้ให้แก่ ว. และหากโจทก์ไม่ผิดสัญญาโดยสามารถโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่ ว.ได้ เงินมัดจำนี้โจทก์ก็ต้องหักเป็นเงินค่าที่ดินที่ ว.จะต้องชำระให้แก่โจทก์ ดังนั้น การที่โจทก์ต้องคืนเงินจำนวนนี้ให้แก่ ว. จึงถือไม่ได้ว่าเป็นค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่โจทก์ เงินค่าขาดกำไรที่โจทก์จะได้รับจากการขายที่ดินพิพาทให้แก่ ว.เป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 222 วรรคสอง เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้รู้หรือควรจะรู้ว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทแล้วไปขายต่อให้ ว.จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นความเสียหายดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ให้แก่โจทก์ การชำระเงินค่าที่ดินที่ค้างเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทน ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามสัญญาโดยไม่บังคับให้โจทก์ชำระเงินค่าที่ดินที่ค้างให้จำเลยที่ 1 จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369 แม้จำเลยที่ 1 จะไม่อุทธรณ์ฎีกาในข้อนี้ ศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 10204 ตำบลบางช้างนอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื้อที่ 33 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ร่วมกับนางประสงค์ อ่อนศรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2532 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์จำนวน 16 ไร่ ราคาไร่ละ 50,000 บาทรวมเป็นเงิน 800,000 บาท กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 22 เมษายน 2533 โจทก์วางเงินมัดจำไว้ 40,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ หากโจทก์ผิดสัญญายอมให้รับเงินมัดจำแต่ถ้าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญายอมชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์เป็นสองเท่าของเงินมัดจำ โจทก์และจำเลยที่ 1 เลื่อนวันโอนกรรมสิทธิ์เป็นวันที่ 23 เมษายน 2533 ถึงวันนัดโอนจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ไปโอนที่ดินให้โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 ผู้เช่าที่ดินจะซื้อที่ดิน ต่อมาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2533 จำเลยที่ 1 ขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้จำเลยที่ 2 ซึ่งในขณะที่โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนั้น จำเลยที่ 1 สัญญากับโจทก์ว่าที่ดินนี้ไม่มีการเช่า ทำให้โจทก์หลงเชื่อจึงทำสัญญาจะซื้อจะขายการโอนที่ดินเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1 ให้แก่จำเลยที่ 2 กระทำโดยไม่สุจริต เป็นการแสดงเจตนาลวงด้วย สมรู้ร่วมคิดกับจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 จงใจไม่ขายที่ดินให้โจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเพราะโจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวให้แก่ นายวิเชียร สุขทรัพย์ศรีในราคาไร่ละ 55,000 บาท รวมเป็นเงิน 880,000 บาท โจทก์รับเงินมัดจำแล้ว 60,000 บาท หากโจทก์ผิดสัญญาต้องคืนเงินมัดจำและเสียค่าปรับให้นายวิเชียรเป็นเงิน 120,000 บาท การที่จำเลยผิดสัญญาจำเลยที่ 1 ต้องคืนเงินมัดจำ 40,000 บาท พร้อมค่าเสียหายเป็นสองเท่าของเงินมัดจำเป็นเงิน 80,000 บาท ค่าขาดกำไรที่โจทก์จะได้จากการขายที่ดินให้นายวิเชียรเป็นเงินไร่ละ 5,000 บาท ที่ดิน 16 ไร่ รวมเป็นเงิน 80,000 บาท เงินมัดจำและค่าปรับที่โจทก์ต้องชำระให้นายวิเชียรเป็นเงิน 180,000 บาท รวมค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน 380,000 บาท นอกจากนี้การที่โจทก์ไม่อาจขายที่ดินให้นายวิเชียรได้ โจทก์ต้องชดเชยเงินให้แก่ นายวิเชียรเป็นเงินไม่ต่ำกว่าราคาที่ดินที่โจทก์ซื้อจากจำเลยที่ 1 จำนวน 800,000 บาท

ซึ่งเงินจำนวนนี้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ รวมแล้วจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น 1,180,000 บาทขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 10204ตำบลบางช้างนอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1 เนื้อที่ 16 ไร่ ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ หากโอนไม่ทำให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 800,000 บาท ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 380,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 24 เมษายน 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับโจทก์จริง แต่โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่านาพิพาท โจทก์ขอให้จำเลยที่ 1 ขายนาคืนแล้วโจทก์จะไปตกลงกับผู้เช่านาเองโดยที่จำเลยที่ 2 ไม่ทราบถึงการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าว โจทก์รู้ถึงการรอนสิทธิและการชำระหนี้ที่กลายเป็นพันธวิสัยมาแต่ก่อนและขณะทำสัญญา ในวันโอนกรรมสิทธิ์จำเลยที่ 1 พร้อมจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ แต่จำเลยที่ 2 ผู้เช่านาได้คัดค้านการซื้อขาย โจทก์ตกลงกับจำเลยที่ 2 ไม่ได้โจทก์จึงกลับไปไม่ได้ขอรับโอนที่ดินจากจำเลยที่ 1 และไม่เคยทวงถามให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินให้ หรือมาตกลงร่วมกันเจรจากับผู้เช่านามีแต่จำเลยที่ 2 ติดต่องานและร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลวังพัฒนาจำเลยที่ 1 เห็นว่าโจทก์ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ จำเลยที่ 1 จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายให้แก่โจทก์ และขอให้จำเลยที่ 2 ยกเลิกการร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลวังพัฒนาแล้วจำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 ในราคาที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับโจทก์ จำเลยที่ 1 มิได้ผิดสัญญา การที่โจทก์ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทต่อบุคคลภายนอกทั้งที่โจทก์ทราบถึงการรอนสิทธิและการชำระหนี้อันอาจกลายเป็นพันธวิสัยจากการทำสัญญากับจำเลยที่ 1 แต่ดันโจทก์ยอมเล็งเห็นผลในการเช่าทำสัญญากับบุคคล

ภายนอก ความรับผิดชอบบุคคลภายนอกจึงเกิดจากการกระทำของโจทก์เอง จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบ เมื่อการชำระหนี้กลายเป็นพันธียอันมิใช่ความผิดของจำเลยที่ 1 แต่เกิดจากความผิดของโจทก์เอง ทั้งจำเลยที่ 1 บอกเลิกสัญญาแก่โจทก์แล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายหรือบังคับให้จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 คงเพียงคืนเงินมัดจำให้โจทก์เพื่อให้โจทก์และจำเลยที่ 1 กลับคืนสู่ฐานะเดิม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม เพราะมิได้บรรยายให้เห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยไม่สุจริตเป็นการแสดงเจตนาลวงด้วยสมรู้ร่วมคิดกันนั้น ไม่สุจริตเช่นไร แสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ร่วมคิดกันอย่างไร จำเลยที่ 2 เข้าที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 ตั้งแต่ปี 2531 โจทก์และจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายโดยมิได้บอกกล่าวให้จำเลยที่ 2 ทราบก่อน การทำสัญญาจะซื้อจะขายจึงไม่ชอบจำเลยที่ 2 มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทคืน จำเลยที่ 2 ทราบเรื่องโจทก์และจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายและจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จำเลยที่ 2 จึงได้คัดค้านการซื้อขายโจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าที่ดินพิพาทนี้มีจำเลยที่ 2 เข้าทำนาอยู่ โจทก์ขอตกลงกับจำเลยที่ 2 แต่ตกลงกันไม่ได้ จำเลยที่ 2 ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลวังพัฒนาจำเลยที่ 1 จึงบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายแก่โจทก์ และจำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 2 ในราคาที่ตกลงกับโจทก์เป็นเงิน 800,000 บาท โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนโจทก์และหุ้นส่วนของโจทก์ก็เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินพิพาทย่อมทราบดีแต่ดันว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้เข้า มีสิทธิในการซื้อขายที่ดินพิพาทก่อนโจทก์แต่โจทก์ยังขึ้นทำสัญญากับจำเลยที่ 1 ดังนั้นโจทก์ก็ไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 10204 ตำบลบางช้างนอก อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1 เนื้อที่ 16 ไร่ระหว่างจำเลยทั้งสอง ให้จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินดังกล่าวเนื้อที่ 16 ไร่ ให้แก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 160,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 24 เมษายน 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นข้อแรกที่จะต้องวินิจฉัยมีว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิฎีกาในข้อนี้เพราะไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยเจตนาไม่สุจริต เป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ร่วมคิดกับจำเลยที่ 2 เท่านั้น แต่ไม่บรรยายว่าจำเลยที่ 2 รู้ถึงการที่จำเลยที่ 1 จะไม่โอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมเห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์นอกจากโจทก์จะได้บรรยายข้อความดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาแล้ว ก่อนนั้นโจทก์ก็ได้บรรยายด้วยว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ครั้นถึงกำหนดโอนกรรมสิทธิ์จำเลยที่ 1 ไม่ยอมโอนขายให้ ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยไม่เจตนาสุจริต เป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ร่วมคิดกับจำเลยที่ 2 คำฟ้องดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกันโดยตลอดแล้วมีความหมายว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 สมรู้ร่วมคิดกันทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างกันขึ้นโดยไม่เป็นความจริง เป็นการกระทำที่

ไม่สุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้จำเลยที่ 1 ต้องโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ข้อความตามคำฟ้องดังกล่าวขัดพอที่จะทำให้จำเลยที่ 2 ต่อสู้คดีได้แล้ว

ประเด็นข้อที่สองมีว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่าที่ดินพิพาทและจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองจึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่าที่ดินพิพาท เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 มิได้เป็นผู้เช่าที่ดินพิพาทและจำเลยที่ 2 รู้อยู่แล้วว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท การที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 ภายหลังโดยอ้างว่าตนเป็นผู้เช่าที่ดินพิพาทและมีสิทธิที่จะซื้อได้ก่อนโจทก์ซึ่งไม่เป็นความจริง ทำให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 1 มีเจตนาไม่สุจริตสมรู้ร่วมคิดกันแสดงเจตนาลวงโดยทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้จำเลยที่ 1 ต้องโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นโมฆะด้วยเหตุนี้การที่จำเลยที่ 1 ไม่โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์จำเลยที่ 1 จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และขอให้บังคับให้จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ได้

ประเด็นข้อที่สามมีว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เพียงใด จำเลยทั้งสองฎีกาประการแรกว่าที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเบี้ยปรับอันเนื่องมาจากจำเลยที่ 1 ไม่โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์เป็นเงิน 20,000 บาท นั้นสูงเกินไปเห็นว่า ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.2 กำหนดไว้ว่าหากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์สองเท่าของเงินมัดจำตามสัญญาดังกล่าวโจทก์วางเงินมัดจำไว้ 40,000 บาท สองเท่าของเงินมัดจำจึงเป็นเงิน 80,000 บาท ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายส่วนนี้เพียง 20,000 บาทจึงมิได้สูงเกินไป

จำเลยทั้งสองฎีกาขอต่อมาว่า เงินมัดจำที่โจทก์จะต้องคืนให้แก่นายวิเชียร สุขทรัพย์ศรี ผู้จะซื้อที่ดินพิพาทต่อจากโจทก์จำนวน 60,000 บาท จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่นายวิเชียรออกเป็นคำมัดจำไว้แก่โจทก์เมื่อโจทก์ไม่สามารถโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่นายวิเชียรตามสัญญาที่ทำกันไว้ได้โจทก์ก็ต้องคืนเงินที่รับไว้ให้แก่นายวิเชียรและหากโจทก์ไม่ผิดสัญญาโดยสามารถโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่นายวิเชียรได้เงินมัดจำ 60,000 บาท โจทก์ต้องหักเป็นเงินค่าที่ดินที่นายวิเชียรจะต้องชำระให้แก่โจทก์ ดังนั้น การที่โจทก์ต้องคืนเงินจำนวนนี้ให้แก่นายวิเชียรจึงถือไม่ได้ว่าเป็นค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่โจทก์

ปัญหาต่อมามีว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าขาดกำไรจำนวน 80,000 บาท ที่โจทก์จะได้รับจากการขายที่ดินพิพาทให้แก่นายวิเชียรหรือไม่ เห็นว่า ค่าเสียหายส่วนนี้เป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 222 วรรคสอง จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบก็ต่อเมื่อจำเลยที่ 1 ได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้น แต่ตามฟ้องและทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้รู้หรือควรจะรู้ว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทแล้วไปขายต่อให้นายวิเชียร ดังนั้นจึงถือไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นความเสียหายดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ให้แก่โจทก์

อนึ่ง ที่ศาลล่างทั้งสองได้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามสัญญาโดยไม่บังคับให้โจทก์ชำระเงินค่าที่ดินที่ค้างให้จำเลยที่ 1 ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369 แม้จำเลยที่ 1 จะไม่อุทธรณ์ฎีกาในข้อนี้ ศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องได้เพราะเป็นเรื่องการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินคำมัดจำจำนวน 60,000 บาท และเงินค่าขาดกำไรจำนวน 80,000 บาท ให้แก่โจทก์และให้โจทก์ชำระเงินค่าที่

ดินจำนวน760,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(พินิจ สมานิตย์-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>